

0001737-83.2016.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de ALEX MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, Réu Preso, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

0001737-83.2016.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001737-83.2016.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de ALEX MARCELO

OLIVEIRA DA SILVA, Réu Preso, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O réu foi condenado 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A sentença condenatória transitou em julgado em 07/02/2017 para as partes (fls. 106).

O Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade da pena de multa, pela prescrição.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Hipótese de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão executória.

Cumprir registrar que a prescrição, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz.

No caso dos autos, necessário reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal, considerando a pena em concreto. Explico.

Conforme o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a Acusação, hipótese dos autos, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do Código Penal.

Anoto, conforme bem lançado pelo Parquet, que a pena de multa, nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal, prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade.

Com efeito, o artigo 109, inciso V, do Código Penal, prevê a prescrição em 04 (quatro) anos, se a pena é igual ou superior a 01 (um) ano, mas, não ultrapassa 02 (dois) anos, como imposto ao réu nestes autos.

Assim, considerando que, desde o trânsito em julgado até o presente momento, não ocorreu qualquer causa de suspensão ou interrupção prescricional, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, conforme já reconhecido para pena privativa de liberdade nos autos do processo de execução 0001595-06.2021.8.26.0323 (fl. 112).

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEX MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, combinado com artigo 110, todos do Código Penal, e artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

Registro, que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória somente impede a execução das penas e de eventual medida de segurança, subsistindo os efeitos secundários da condenação, dentre os quais a reincidência.

Assim, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.

Fl. 108. Arbitro honorários em favor do defensor nomeado (fl. 39), observado os termos do Convênio da Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública deste estado. Providencie a serventia o necessário, expedindo a certidão de honorários, se necessário.

Oficie-se a autoridade policial, autorizando a destruição dos entorpecentes, bem como da amostra guardada para contraprova, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações e cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Lorena, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA